

<제03장 임금.제04절 임금지급의 원칙>

[기출][1][2014~2]근로자의 임금채권과 사용자의 채권 간 상계 가능성

《【문제2】 근로자에 대하여 사용자가 가지는 채권과 근로자의 임금채권 간에 상계가 가능한지에 관한 판례법리를 설명하시오. (25점)》

<문제2> 근로자의 임금채권과 사용자의 채권 간 상계 가능성

I. 문제의 제기

- 근로관계에서 근로자의 임금채권과, 손해배상채권과 같은 사용자의 채권 사이 상계 가능성은 실무상 빈번히 문제되는 사항이다. 쟁점으로 <임금은 근로자의 생계 유지와 직접적으로 관련되므로, 민법상 일반적 상계권을 그대로 적용할 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 관련 판례를 중심으로 근로자의 임금채권과 사용자의 채권 간 상계 가능성에 대해 설명한다.

II. 임금 전액 지급의 원칙

1. 근로기준법상 원칙

- "근로기준법 제43조 제1항 본문"은 임금은 통화로 직접 근로자에게 그 전액을 지급하여야 한다고 규정한다. 또한, 근로자의 동의 없는 공제는 금지하며, 사용자의 채권을 근로자의 임금에서 일방적으로 공제하는 행위는 법적으로 제한된다. 이는 근로자가 임금의 전액을 보장받음으로써 최소한의 생활수준을 유지하도록 보호하는 조치이다.

2. 원칙의 취지

- 임금은 단순 채권과 달리 근로자의 생활과 직결되는 특수 채권으로서, 사회적·경제적 보호가 필요하다. 따라서 임금을 상계에 사용함으로써 근로자의 생활에 직접적 위험이 초래되지 않도록 보호하는 것이 법의 입법 취지이다.

III. 상계의 원칙적 금지

1. 일방적 상계의 금지

- "대법원"은 임금채권의 사회적·생활적 성격을 고려하여, 사용자가 근로자의 동의 없이 자신의 채권과 임금을 상계하는 것을 원칙적으로 금지하고 있다. 즉, 근로자의 임금채권은 생계 보호를 위해 민법상 상계권의 일반원칙에서 예외로 취급된다.

2. 위반 시 효과

- 일방적 상계가 이루어진 경우, 근로자는 공제된 금액의 반환을 청구할 수 있으며, 해당 공제는 불법행위로 평가되어 손해배상 청구의 근거가 될 수 있다.

IV. 상계의 예외적 허용 (판례 법리)

1. 근로자의 자유로운 동의에 의한 상계

(1) 원칙

- 근로자가 자발적이고 명시적인 동의를 한 경우에 한하여, 사용자가 채권과 임금을 상계할 수 있다.

(2) 동의의 엄격성

- "판례"는 동의가 자유롭고 명확하며 임금 전액 지급의 권리가 훼손되지 않도록 엄격하게 해석한다.

(3) 적용 예시

- 근로자가 채권의 존재, 금액, 상계 의사 등을 충분히 인지한 상태에서 서면으로 동의한 경우 등이다.

2. 과오급된 임금의 상계 (조정적 상계)

(1) 원칙

- 사용자가 근로자에게 지급한 금액이 과오로 초과된 경우, 초과금액을 회수하는 목적의 상계는 예외적으로 허용된다.

(2) 허용 요건

- 상계 대상 금액이 객관적으로 산정 가능하고, 근로자에게 회수 사실과 방법을 명확히 통지해야 한다.

(3) 적용 예시

- 연말 정산 과정에서 실수로 초과 지급된 급여를 차후 지급액에서 공제하는 경우 등이다.

3. 퇴직금 채권과의 상계

- 퇴직금채권도 본질상 임금의 일종으로 보호된다. 다만, "판례"는 사용자의 채권과 퇴직금채권 간 상계는 근로자의 동의가 있는 경우에 한해 제한적으로 허용될 수 있음을 인정한다.

4. 압류금지채권과의 상계 제한

- 근로자의 임금 중 최저생계비에 해당하는 부분은 압류금지채권으로서, 상계 대상에서 제외된다. 따라서 상계 가능 여부를 판단할 때 이러한 보호적 제한이 우선 고려된다.

V. 결론

- 임금채권은 근로자의 생활보장을 위한 특수채권으로, 사용자가 일방적으로 자신의 채권과 상계하는 것은 원칙적으로 금지된다. 다만 근로자의 명시적 동의, 과오급 임금 회수, 제한적 퇴직금 상계 등 예외적 상황에서는 상계가 허용될 수 있으며, 모든 경우에 있어 근로자의 생계권 보호와 동의의 자유가 핵심적인 판단 기준이 된다. 판례법리는 근로자의 임금보호라는 입법 취지를 실질적으로 반영하면서, 제한적 예외 상황만을 인정하는 엄격한 기준을 제시하고 있다.